对价的法律充分性

Sufficient Consideration | 法律上足够，不等于经济上等值

一辆二手自行车市值约200英镑。卖方知道这个价格，却自愿同意以10英镑出售，买方答应付款。仅仅因为价格很低，就能说没有对价吗？通常不能。法律区分两个问题：是否存在法律认可的交换；交换在经济上是否划算。

本指南面向没有法律基础的英语专业学生，介绍英格兰与威尔士合同法。两个经典案例说明，小额付款甚至巧克力包装纸，都可能具有法律意义。这里的对价规则不能直接当成中国合同法的规则。

1 从交换关系开始

Consideration 通常译为“对价”，指为换取允诺而提供的、法律认可的回报。它可以是行为、对应的允诺，或答应不做某件事。这里不是“认真考虑”，也不是单纯的善意。

在自行车例子中，卖方允诺交付自行车，换取买方的付款允诺。双方允诺的市场价值不必相等，也不必同时履行。要先找出：谁允诺了什么，又换取什么？

2 Sufficient 与 adequate 问的是不同问题

英文概念	要问的问题
Sufficient consideration 法律上充分的对价	这项回报是否是法律认可的对价，能够支持有关允诺？
Adequate consideration 经济上相当的对价	回报是否与所得物的经济价值相当？价格是否合理？

核心规则：对价必须 sufficient，但不必 adequate。法院判断对价是否存在时，通常不要求双方交换的经济价值相等。因此，小额付款也可能支持涉及贵重物品的允诺。

3 这不是判断整个合同的唯一标准

对价充分，只回答一个问题。合同是否可执行，还可能需要检查合意、建立法律关系的意图、条款明确性及适用的形式要求。欺诈、胁迫、不当影响或相关法律，也可能引出其他问题。

价格低与买方欺骗卖方，是不同的主张。交易不划算，本身不证明欺诈；允诺了少量付款，也不会让欺诈变得可以接受。

Thomas：每年一英镑

Thomas v Thomas (1842) 2 QB 851; 114 ER 330

4 发生了什么？

一名丈夫临终前表达愿望，希望妻子得到住所，或得到一笔替代款项。他去世后，遗嘱执行人与妻子就居住安排达成协议。妻子答应每年支付1英镑，作为分担地租的款项，并保持房屋处于良好维修状态。

一名遗嘱执行人去世后，另一名执行人拒绝办理约定的房产权益转让，并提起要求妻子迁出的诉讼。妻子依据协议提出请求。

5 谁胜诉？为什么？

结果：妻子胜诉。法院没有接受因缺少对价而否定她请求的主张。她承担的付款与维修义务，提供了法律认可的交换回报。每年金额很小，不妨碍对价的充分性。

尊重丈夫的愿望，是执行人作出安排的 motive（动机），并非妻子提供的对价。法院区分作出协议的原因，以及妻子为换取有关允诺所承担的义务。

6 动机与对价，分别分析

内容	在安排中的作用
希望尊重丈夫的愿望。	动机：解释执行人为何愿意作出安排。
妻子的年度付款与维修义务。	对价：妻子答应提供的交换回报。
每年付款金额很低。	涉及经济上是否相当；金额低本身不否定对价。

现代例子：物主为感谢过去的老师，自愿以1英镑向她出售书桌。感谢之情解释优惠价格；双方约定的1英镑，则是所主张的合同回报。不要把情感原因与交换内容混为一谈。

7 帮助你读懂案例的词语

Executor 是根据遗嘱处理死者遗产的遗嘱执行人。Conveyance 指依法转让房产权益。Dispossess 指使某人失去占有，例如通过程序要求其迁出。这些词说明案件背景；本课重点是妻子的付款与维修义务。

不要仅因付款很少，就把安排说成“不公平”。低价也可能是当事人有意给予的优惠。对价问题关注法律认可的回报，而不是法院是否会选择同样的价格。

Chappell：巧克力包装纸

Chappell & Co Ltd v Nestlé Co Ltd [1960] AC 87
英国上议院 | 1959年判决，1960年收入案例报告

8 促销活动与争议

Nestlé 向顾客提供唱片，包括歌曲 Rockin' Shoes 的录音。顾客须寄来一先令六便士，以及三张巧克力包装纸。这是促进巧克力销售的活动。公司收到包装纸后，将它们丢弃。

著作权人及独占被许可人对唱片的制作和销售提出异议。被告援引当时的法定录音许可制度，其使用费取决于普通零售价格。他们提交的通知只写了现金价格，没有包括包装纸。

9 谁胜诉？为什么？

结果：著作权请求方以三比二的多数获得上诉胜利。被告不享有其主张的法定保护，禁令恢复。多数法官认为，包装纸属于对价的一部分，而非仅仅取得购买资格的条件。通知遗漏包装纸，影响了法定许可制度的适用。

Somervell 勋爵说明，接收者不喜欢某物，或收到后将其丢弃，不会仅因此使它失去对价地位。他用 peppercorn（胡椒粒）作比喻。促销的商业目的，也帮助解释了提交包装纸为何重要。

10 看清两个不同的关系

关系	所讨论的问题
Nestlé 与顾客	顾客以现金和三张包装纸换取唱片。
著作权请求方与被告	制作和销售录音，是否得到所需的著作权法保护？

顾客没有买下著作权，Nestlé 也没有用现金加包装纸向著作权请求方购买许可。合同法的教学重点，是顾客为换取唱片必须提供哪些东西。

11 历史词语，不要按现代字面猜

One shilling and sixpence 是英国旧币制的一先令六便士，常写作1s. 6d.，不是六枚美国一角硬币。Record 此处指实体唱片；copyright 是著作权；royalty 是授权使用的费用；injunction 是命令某人实施或停止某种行为的法院禁令。

Peppercorn 是一粒干胡椒，法律讨论中用于说明象征性回报。这个比喻不表示任何被要求的行为都自动成为有效对价：仍须检查交换内容及适用规则。

如何分析新的问题

12 法律认可的回报，不限于实物

不要把充分性简化为“有形物品都有价值”。答应完成工作，即使尚未交付任何实物，也可能构成对价。相反，一件无关的赠品，不会自动成为后来某个允诺的对价。

应问：被要求提供的交换回报是什么？在该情境中，法律是否认可它？已有义务与过去行为另有规则。花费了力气，或物品真实存在，都不能单独决定这些问题。

13 四步分析法

第一步：确定有人想通过法律执行的允诺。
第二步：找出为换取它提供的行为、对应允诺或不作为义务。
第三步：区分法律充分性与经济上的价值是否相当。
第四步：检查特定对价规则及其他合同要求。

14 比较三种情形

情形	对价分析
卖方知情自愿，以10英镑出售市值200英镑的自行车。	价格低本身，不足以否定对价。
免费允诺赠送自行车，没有约定交换回报。	慷慨的动机本身，不是对价。
促销明确要求现金与指定包装纸。	找出完整交换内容，不只看现金。

15 检查你的理解

1. 判断：充分的对价必须等于市场价值。
2. Thomas 中，妻子承担了哪两项义务？
3. Nestlé 是否用现金和包装纸购买了著作权许可？
4. 为何丢弃包装纸，不足以决定其对价地位？
5. 对价充分，是否自动证明合同可执行？

参考答案：1. 错，混淆了 sufficient 与 adequate。2. 年度付款与保持房屋良好维修状态。3. 否，现金和包装纸由顾客提供，用于换取唱片。4. 要看它在约定交换中的作用，不只看收到后是否有用。5. 否，其他要求与可能的异议仍须检查。

资料来源：Thomas v Thomas 的司法讨论及判决节选，见 Fong v Shi [2007] SADC 7 第34至36段；Chappell 判决转载；Chappell 上议院裁判命令。

依据所提供的 Sufficient Consideration - Contract Law 课程材料编写，并纠正案例细节。例子经简化；deed（须满足特定形式的契据）及其他请求权依据，需要单独分析。